

1506071-71.2020.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... por furto. Tem processos por furtos e por tráfico de drogas. Era gari. Recebia R\$ 1.400,00 por mês. Recebia R\$ 250,00 de passagem e R\$ 580,00 de vale-refeição. É separado. Tem uma filha de seis anos. Estudou até a sétima série. Disse para o delegado que o buraco era para guardar celular. Estava com medo de falar que foram outros meninos que fizeram o buraco. Quem fez o buraco foi o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506071-71.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506071-71.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2227815/2020 - 02º D.P. SUZANO, 9072347 - 02º D.P. SUZANO, 929/20/321 - 02º D.P. SUZANO, 2227815 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Henrique de Souza da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SANDRO CAVALCANTI ROLLO

Vistos.

1. RELATÓRIO

O representante do Ministério Público, com base no incluso inquérito policial, denunciou GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA BARRO e JONAS PAIVA BERNARDO, já qualificado nos autos, pelo fato delituoso narrado na exordial acusatória, que teria ocorrido em 28/08/2020. Deu-os como incursos no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2021 (fls. 150/151).

Os réus foram devidamente citados. Defesas preliminares apresentadas às fls. 175/176, 177/178 e 179/183.

Em audiência de instrução virtual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 265/269).

A defesa do réu Jonas Paiva Bernardo pugnou pela absolvição do acusado (fls. 272/277).

A defesa do réu Gustavo Henrique de Souza Silva pugnou pela absolvição do acusado, e subsidiariamente, requereu a fixação de pena diversa da restritiva de liberdade e o reconhecimento do direito de o réu apelar em liberdade (fls. 278/284).

A defesa do réu Matheus Oliveira Barros pugnou pela absolvição do acusado, e subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância (fls. 291/292).

É o relatório do necessário.

DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Respeitado o entendimento ministerial, a denúncia é improcedente.

A testemunha Fábio Chicago, agente penitenciário, em juízo, disse que se recorda mais ou menos dos fatos narrados. Estavam fazendo procedimento de inspeção no raio 5 ou 7, salvo engano. Foi encontrado um buraco que interligava esses dois raios. Os presos utilizam esses buracos para passar ilícitos e informações. O buraco estava no banheiro da cela 5. Não se lembra se havia buraco na cela 7. Não se recorda dos réus. Não soube dizer se algum dos réus confessou ter feito o buraco. As inspeções são realizadas todos os dias. Na semana anterior da inspeção, o buraco não estava lá. Na cela havia aproximadamente uns trinta presos. Não encontrou o instrumento usado para fazer buracos. Fez a vistoria do local danificado.

A testemunha Rondney Rodrigues Camargo, agente penitenciário, em juízo, disse que não se recorda dos fatos. Recorda-se dos detentos, mas não se recorda dos fatos. O réu Jonas teve passagem por dano. Ele já ficou no castigo. Não se recorda se alguém se acusou como o autor do dano.

O réu Jonas Paiva Bernardo, em juízo, disse que não é verdadeira a acusação. Estava na cela 7 do raio 7. Havia um buraco na parede. Havia acabado de se mudar para a cela. Perguntaram quem era o autor do buraco e ninguém se apresentou. Os agentes disseram que (o réu Jonas) teria que segurar. Morava em outra cela. Havia 23 integrantes na cela 7. Nunca admitiu ser o autor do dano, nem na delegacia.

O réu Matheus Oliveira Barro, em juízo, disse que sabe por que está sendo acusado. Confessa ser o autor do dano. Na verdade, começou pelo outro lado. Passaram os ferros e terminou. Passaram os ferros do raio 7 para o raio 5. Raio 7, da cela 7 para o raio 5. Cavou um buraco na parede com os ferros. Não pode dizer quem começou o buraco.

O réu Gustavo Henrique de Souza da Silva, em juízo, disse que o buraco já tinha na cela. Ficou com medo e disse que era para guardar celular. O buraco já existia para

os companheiros se comunicar. Os guardas pediram para um se apresentar e se apresentou. Não tinha celular no buraco. Não cabia celular. Falou para o delegado de Suzano que fez o buraco. Está preso por furto. Tem processos por furtos e por tráfico de drogas. Era gari. Recebia R\$ 1.400,00 por mês. Recebia R\$ 250,00 de passagem e R\$ 580,00 de vale-refeição. É separado. Tem uma filha de seis anos. Estudou até a sétima série. Disse para o delegado que o buraco era para guardar celular. Estava com medo de falar que foram outros meninos que fizeram o buraco. Quem fez o buraco foi o Alegria. Agora não tem medo de falar por que não estava mais em Suzano. Acha que o nome do Alegria era Felipe. Os meninos se comunicavam entre as celas. O buraco já existia há muitos anos. Não sabe por que falou que o buraco era para guardar celular. Apresentou-se para os agentes como o responsável pelo buraco. Eles disseram que queria um responsável pelo buraco. Não foi localizado o instrumento para fazer o buraco, pois ele já era antigo. Havia 28 presos no dia da inspeção.

Essas foram os depoimentos produzidos sob o império dos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo os únicos, portanto, que podem ser considerados provas. Os depoimentos colhidos na fase policial da persecução penal são apenas elementos destinados a formar a convicção do órgão ministerial para fins de oferecimento de denúncia.

Conforme se observa da prova colhida judicialmente, os réus Jonas e Gustavo negaram a acusação, as testemunhas não souberam dizer quem fez o buraco e o réu Matheus disse ser o autor do dano.

Mesmo não havendo qualquer elemento probatório (repita-se, colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na presença de um juiz, promotor e advogado), o acusador requereu a condenação dos réus Jonas e Gustavo, com arrimo em depoimentos colhidos em solo policial.

O pedido ministerial, no entanto, não encontra agasalho constitucional, já que desassociado da observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, viola também o disposto no art. 155, "caput", do Código de Processo Penal, que assim dispõem:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Caso os réus Jonas e Gustavo fossem condenados, o édito condenatório estaria embasado exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, em arrepio ao art. 155, "caput", do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO TENTADA PRATICADA CONTRA GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 158, caput, c.c. 61, inciso II, alíneas e e f, e 14, inciso II, todos do Código Penal. Recurso da defesa objetivando a improcedência da ação. Irresignação acolhida. Ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório que ampare a imputação com a necessária segurança. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500215-53.2020.8.26.0598; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022)

Em face do réu Matheus, com efeito, existe somente sua confissão judicial. Nenhum

outro elemento probatório foi colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A confissão isolada, conforme se deduz do art. 197 do Código de Processo Penal, não pode ser utilizada para embasar uma condenação.

Confira-se a inteligência do referido dispositivo legal:

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

A propósito:

PROCESSO PENAL - Furto Simples (artigo 155, "caput", do Código penal - Absolvição pretendida - Provas insuficientes para embasar um decreto condenatório - Confissão extrajudicial e judicial isoladas nos autos - Artigo 197 do CPP - O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0003485-97.2005.8.26.0045; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2009; Data de Registro: 01/02/2010)

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Quadro probatório frágil - Insuficiência de provas no tocante à associação - Condenação lastreada na confissão do réu e suspeitas de envolvimento em crimes - Crime autônomo que demanda prova do elo perene e estruturado entre os agentes para a prática da traficância - Eventual participação do réu em crimes outros aqui não apurados que não se comprovou e não faz presumir seu envolvimento na associação criminosa - Confissão judicial isolada que não tem o condão de justificar a condenação - Exegese do artigo 197 do CPP - Absolvição que se impõe - Expedição de alvará de soltura pelo processo - Recurso provido - (voto nº 44326). (TJSP; Apelação Criminal 0001501-79.2020.8.26.0586; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ACOLHIDO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONFISSÃO ISOLADA - APLICAÇÃO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. A confissão isolada não é suficiente para a condenação, pois, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada. Não havendo prova segura de que o réu adquiriu, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, impõe-se a absolvição. Recurso provido (TJMS. Apelação Criminal n. 0001695-44.2021.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 07/10/2021, p: 19/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONFISSÃO ISOLADA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - PRECEDENTES - PROVIMENTO. (TJMS. Apelação Criminal n. 0006227-86.2006.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Romero Osme Dias Lopes, j: 15/05/2012, p: 31/05/2012)

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. CONFISSÃO CONTRÁRIA AO RESTANTE DA PROVA. DESATENÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). CONDENAÇÃO REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. 1. Materialidade comprovada. A autoria, no entanto, não ficou delineada de maneira irrefutável, inexistindo prova apta a amparar a condenação levada a efeito na origem, que está embasada, exclusivamente, na confissão do acusado, não corroborada em juízo. Prova limitada aos depoimentos das testemunhas, que não fornecem a certeza exigida para

um juízo condenatório no âmbito do direito penal, mormente considerando que reproduzem, na essência, os relatos prestados na ação penal n. 006/2.15.0003841-5, oportunidade em que apontaram outro indivíduo como autor do roubo. 2. Considerando que "O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância" (artigo 197 do CP), inviável a manutenção da condenação com base no conjunto probatório produzido. Julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Confissão do acusado não corroborada durante a instrução deste processo, na medida em que optou por permanecer em silêncio, havendo, assim, desatenção ao artigo 155 do CPP. 4. Não existindo elementos que comprovem, de forma segura, ter o acusado atuado no crime descrito na denúncia, estando a sua confissão isolada nos autos e contrariada pelo restante da prova produzida, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, CF/88), com a absolvição. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50011188720168210006, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Julgado em: 30-03-2022)

A absolvição do réu Matheus, portanto, em razão de imperativo legal, é medida que se impõe. Não se deve olvidar, ainda, que em um ambiente penitenciário, como é cediço, detentos que não praticaram determinados ilícitos acabam por admiti-los para evitar represálias de outros detentos ou por alguma dívida que com eles possuam. Desse modo, a ausência de provas a embasar a confissão do réu Matheus, nesse contexto, é especialmente relevante para justificar sua absolvição.

3. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e absolvo os acusados GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA BARRO e JONAS PAIVA BERNARDO da imputação que lhes pesa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intime-se.

Suzano, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA